

주 의

1. 제 목 : 직장 건강검진 미 실시
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : ○○○○○○○○○○○○ ♡♡♡ ♡♡♡♡(X급)
 UUUUUUU ♠♠♠ ♠♠♠(X급)
4. 내 용 :

가. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「산업안전보건법」 제129조에 따르면 사업주는 상시 사용하는 근로자의 건강관리를 위하여 건강진단을 실시하여야 하며, 「산업안전보건법 시행규칙」 제197조에 따라 사무직에 종사하는 근로자에 대해서는 2년에 1회 이상 건강검진을 실시하여야 한다. 이에 따라 보건복지부는 생년을 홀·짝수로 구분하여 매년 반드시 검진을 받아야 하는 직원을 구분²⁴⁾하고 있다.

또한 공사 「복지규정」 제4조에 따르면 직원에 대한 건강진단은 매년 1회 또는 격년 1회 실시하고 그 결과에 따라 건강유지에 필요한 조치를 취하여야 한다고 되어 있다.

특히 「산업안전보건법」 제175조에서는 근로자의 건강검진을 실시하지 않은 자에게 1천 만 원 이하의 과태료를 부과하게 되어 있으며

24) 2023년은 홀수 년 출생 직원의 의무검진 년도임

건강검진을 실시하지 않은 근로자에게 300만 원 이하의 과태료를 부과하게 되어있는 등 근로자의 건강검진이 미 실시 되었을 때는 근로자 본인 뿐만 아니라 사업체에까지 그 책임이 부과된다.’

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년도 직원 건강검진 현황을 확인해본 결과 전북지역본부 ♠♠♠ ♠♠(X급)과 ПППППППППП ♡♡♡ ♡♡♡♡(X급)가 2023년 필수 의무 검진 대상임에도 불구하고 건강검진을 시행하지 않은 것으로 확인되었다.

건강검진 주무부서인 ↔↔↔↔↔↔는 202X.X.XX., XX.XX., XX.XX., XX.XX., 총 4차례에 걸쳐, 의무 수검자의 검진은 반드시 실시되어야 하며 미검진시 사용자 및 근로자에게 과태료가 부과될 수 있다는 내용을 포함하여 직원의 건강검진 시행을 독려하는 게시물을 사내 업무망에 게시하였다.

또한 ↔↔↔↔↔↔는 건강검진을 하지 않았거나 검진 결과를 전산에 등록하지 않은 직원들을 대상(♡♡♡ ♡♡♡♡(X급), ♠♠♠ ♠♠(X급) 포함)으로 202X.XX.XX., XX.X., XX.X., XX.XX. 건강검진을 이행 완료 후 전산에 결과를 등록 해줄 것을 요청하는 메일을 발송하였으며 게시 및 메일 발송 이후에도 ♡♡♡ ♡♡♡♡(X급)와 ♠♠♠ ♠♠(X급)이 건강검진 결과를 전산상 등록하지 않자 임직원 건강검진 담당자는 개별 연락하여 건강검진을 실시해줄 것을 요청²⁵⁾하였다.

25) 건강검진 담당자인 ↔↔↔↔↔↔ ↔↔↔ ↔↔(X급)는 ♡♡♡ ◎◎◎◎(X급)의 사무실 전화로 202X.XX.XX., XX.XX. 각각 통화하여 검진을 독려하였으며, ♠♠♠ 과장(X급)의 사무실 전화로 202X.XX.XX. 통화하여 건강검진을 독려하였음

♡♡♡ ♡♡♡♡(X급)와 ♠♠♠ ♠♠(X급)은 ↔↔↔↔↔↔의 수차례 요청에도 불구하고 최종적으로 2023년 건강검진을 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

근로자로서 건강검진을 수행하는 것은 근로자의 의무 사항일 뿐만 아니라 사업체의 인력관리 측면에서도 매우 중요한 부분이다. 특히 사업체에게도 과태료가 부과될 수 있는 사항으로 수차례 독려에도 근로자 건강검진을 시행하지 않은 ♡♡♡ ♡♡♡♡(X급)와 ♠♠♠ ♠♠(X급)에게 책임을 물을 필요가 있다고 판단된다.

한편 ↔×××××는 임직원 건강검진 주무부점으로 검진 미실시 직원을 파악하여 누락 없이 건강검진을 받을 수 있도록 관리해야할 필요가 있으나 2023년 까지는 개인이 업무망 전산에 검진결과를 등록하여야만 검진 완료 여부를 확인할 수 있어 검진 누락의 발생 가능성이 있었던 것으로 확인되었다. 하지만 2024년부터 건강검진 위탁 운영 서비스 도입으로 실시간 현황을 파악할 수 있어 해당 프로세스가 상당부분 개선된 것으로 확인되어 별도의 조치요구는 하지 않았다.

4. 조치할 사항

사장은 ↔↔↔↔↔의 수차례 요청에도 근로자 건강검진을 이행하지 않은 ♡♡♡ ♡♡♡♡(X급), ♠♠♠ ♠♠(X급)에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)